



9° JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE : 35932-2014-0-1801-JR-CI-05

MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

JUEZ : PALACIOS BOZA HUGO RENATO

ESPECIALISTA : SUAREZ ARIAS, MARIA BETZABE - EJECUCION

**TERCERO : PERITO MARTHA ELENA RODRIGUEZ MONTANI,
PERITO NANCY MERCEDES BARRENECHEA AGUILAR,**

**DEMANDADO : ASPILCUETA MOTTA, ALEJANDRO
INDUSTRIAS POSTES SULLANA SAC,**

DEMANDANTE : BAFUR SCR LTDA,

Resolución Nro. TREINTA Y SEIS

Lima, once de junio del año

Dos mil veintiséis. –

AUTOS Y VISTOS: Dándose cuenta del escrito de la parte demandante signada con el número 33196-2026: **Al principal, primero, segundo, tercero y cuarto otrosíes:** Con la tasa judicial por remate, Partida Electrónica, Certificado de Gravamen que se adjunta, téngase presente **Y, ATENDIENDO:**

PRIMERO: Mediante resolución número treinta y cuatro, del dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, se aprobó el Informe pericial de valorización del predio objeto de la presente ejecución designado como: **Terreno rústico denominado Santa Rosa Unidad Catastral N° 10448, Distrito de Lurín, Provincia y Departamento de Lima**, inscrito en la Partida Electrónica N° 11237615, **respecto del 58.8235% de derechos y acciones** que le corresponden al demandado ALEJANDRO ASPILCUETA MOTTA, ascendente a la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 51/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 1'324,480.51);

SEGUNDO: Estando a la solicitud de convocatoria a remate y teniendo presente el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 30229, el cual establece que en sus primeros párrafos lo siguiente: **“Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o subasta de bienes muebles o inmuebles se efectúan por medio de Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme a la ley especial sobre la materia”.**

TERCERO: El artículo 1^o de la Ley N° 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, establece que, **“La presente ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos a cargo de Martillero Público hábil, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes, las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales.”;** (Subrayado agregado).

¹ Modificado por el artículo 3° de la Ley N° 32297, publicada el 11 abril 2025.

CUARTO: El literal c)² del artículo 12° de la citada la Ley N° 30229, al regular las condiciones para remate por internet establece, “Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al Martillero Público en forma correlativa.”

QUINTO: El artículo 3° de la Ley N° 30229 establece que, “El Poder Judicial conduce y regula el proceso de implementación del Remate Electrónico Judicial (REM@JU) de acuerdo con la asignación presupuestal que se apruebe anualmente.”

SEXTO: Que, si bien la Ley N° 32297, publicada el 11 de abril de 2025, ha introducido modificaciones a los artículos 731° del Código Procesal Civil y los artículos 1°, 12°, 13°, 15 y 16° de la Ley N° 30229, estableciendo, entre otros, que los remates judiciales se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) y regulando diversos aspectos de este sistema, a la fecha, el Poder Judicial no ha implementado de manera efectiva la funcionalidad dentro del sistema REM@JU que permita el nombramiento de martilleros públicos conforme a las nuevas disposiciones.

SÉTIMO: Esta falta de implementación operativa del REM@JU en lo referente al nombramiento de martilleros públicos genera una imposibilidad material para dar cumplimiento a la modificatoria introducida por la Ley N° 32297; en este escenario, acoger la nueva normativa en este estado de carencia funcional del sistema conllevaría a una dilación indebida del proceso de ejecución, contraviniendo el mandato constitucional establecido en el numeral 2) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que prohíbe retardar la ejecución de las resoluciones judiciales; en consecuencia, en tanto no se concrete la implementación efectiva de la funcionalidad de nombramiento de martilleros públicos dentro del sistema REM@JU, resulta imperativo postergar por ahora la eficacia de las modificaciones introducidas por la Ley N° 32297 respecto al nombramiento de martilleros públicos dentro del Remate Judicial Electrónico (REM@JU), esto, a fin de garantizar la continuidad del proceso y el cumplimiento del mandato de celeridad procesal; por lo que verificado el cumplimiento del pago del arancel respectivo y dado que en esta sede judicial se ha implementado el sistema de remates judiciales electrónicos de los inmuebles ubicados a nivel nacional que son materia de ejecución en la judicatura comercial de Lima, en consecuencia, corresponde ordenar el remate judicial electrónico, sin intervención de Martillero ni fedatario Informático juramentado;

OCTAVO: En atención a lo anterior se precisa que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores formulen, dentro del periodo de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229.

NOVENO: Para el efecto, el secretario de la causa publicará en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la Ley 30229, a partir del tercer día, sin que las partes hayan presentado oposición a la misma, en mérito a lo dispuesto por el artículo 13° del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, Reglamento de la Ley N° 30229 y su modificatoria. El sistema REM@JU generará automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria, según el caso, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.

² Literal modificado por el artículo 3° de la Ley N° 32297, publicada el 11 abril 2025.

DECIMO: El postor ganador deberá registrar el pago del saldo del precio dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 30229, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del remate, con pérdida del monto por Oblaje, como concepto de multa, e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año, con la correspondiente anotación en el Registro de remates electrónicos judiciales y publicidad a nivel nacional por el periodo de inhabilitación.

Por tales fundamentos y normas glosadas se **RESUELVE:**

1. **CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO JUDICIAL REM@AJU sin intervención de Martillero ni Fedatario Informático juramentado**, a efectos que se proceda al remate según la convocatoria que corresponda (**PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA CONVOCATORIA**) del siguiente inmueble embargado:

A) **Descripción.** – 58.8235% de Derechos y Acciones del Inmueble denominado: **Terreno rústico denominado Santa Rosa Unidad Catastral N° 10448, Distrito de Lurín, Provincia y Departamento de Lima**, inscrito en la Partida Electrónica N° 11237615, de la Zona Registral N° IX, Sede Lima, Oficina Registral Lima del Registro de Predios de Lima. El área total del terreno es de 17,000.00 m2.

B) Cargas y Gravámenes. -

- 1) **Asiento D00002, EMBARGO**, dispuesto por el 9° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima (Expediente N° 35932-2014-70-1801-JR-CI-05) hasta por la suma de S/. 195,670.00, sobre las acciones y derechos correspondientes al demandado: **ALEJANDRO ASPILCUETA MOTTA**, en los que le sigue: **BAFUR S.C.R.LTDA.**, sobre Obligación de Dar Suma de dinero - Medida cautelar, que es objeto de la presente ejecución.
- 2) **Asiento D00003 AMPLIACION DE EMBARGO**, dispuesta por el 9° Juzgado en lo Civil de Lima, se **AMPLIA** el embargo en forma de inscripción inscrita en el asiento D00002 hasta por la suma de S/. 348,090.98, sobre las acciones y derechos correspondientes a **ALEJANDRO ASPILCUETA MOTTA**. En el proceso seguido por **BAFUR S.C.R. LTDA** contra Alejandro Aspilcueta Motta, sobre Obligación de Dar Suma de dinero (Expediente N° 35932-2014), que es objeto de la presente ejecución.
- 3) **Asiento D00004, ACLARACION DE EMBARGO**, dispuesta por el 9° Juzgado Especializado en lo Civil, se ha ordenado **ACLARAR**, que el monto total de la afectación del Embargo decretado asciende a la suma de S/. 543,760.98 soles, el mismo que se encuentra inscrito en el Asiento D00002, ampliado en el Asiento D00003, en los seguidos por **BAFUR S.C.R. LTDA**. (Expediente N° 35932-2014-70-1801-JR-CI-05).

C) **Tasación Comercial.** – Considerando que se subastará sólo el 58.8235 del inmueble Asciende a la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 51/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 1'324,480.51)**; debiendo tenerse como:

- **BASE DE LA POSTURA para la primera convocatoria:** las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de: US\$ 882,987.01 (Ochocientos ochenta y dos mil novecientos ochenta y siete con 01/100 dólares americanos).
- **BASE DE LA POSTURA para la segunda convocatoria:** Con reducción del 15% de las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de: US\$ 750,538.96 (Setecientos cincuenta mil quinientos treinta y ocho con 96/100 dólares americanos).
- **BASE DE LA POSTURA para la tercera convocatoria:** con reducción de un 15% adicional al precio base de la segunda convocatoria, las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de: US\$ 637,958.11 (Seiscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y ocho con 11/100 dólares americanos).

D) Publicación. - Procédase a la **PUBLICACION EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** los avisos de convocatoria respectivo conforme al artículo 15.5 de la Ley N° 30229, consentida o ejecutoriada la presente resolución, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias que se realicen, debiendo incorporarse en la publicidad la fotografía del predio obrante en el informe pericial.

E) FIJESE los carteles en el local del Juzgado y en el inmueble a rematarse, diligencia que se realizará por el personal del Juzgado, el Especialista legal de Actos Externos o por intermedio del Encargado de REM@JU en la Corte Superior donde se encuentre el inmueble según el caso.

4) De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 30229 la presente resolución es inimpugnable. **NOTIFIQUESE.** -